



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48, код ЄДРПОУ 01996272,
тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcr1@l.ua

26.06.2011 № 063

НАЧАЛЬНИКУ

ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
СТАНІСЛАВУ КОСІНОВУ

м.Свободи, 5, Держпром, 4
під., 10 пов.,
м. Харків, 61022
E-mail: 202000@dasu.gov.ua

Шановний пане Станіславе!

У відповідь на Ваш запит, на виконання вимог ст.ст. 5, 6, 11 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляємо наступне:

Частинами п'ятою та шостою статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Окрім цього, відповідно до Роз'яснення Міністерства юстиції України від 21.12.2011 про «Деякі питання практичного застосування Закону України "Про захист персональних даних" та відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, громадянин при укладенні трудового договору зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, -

також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Однак, враховуючи той фактор, що персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров'я та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником, Замовник не має права без згоди на це відповідної особи розголошувати такі персональні дані.

24 лютого 2022 Президентом України на всій території нашої держави запроваджено режим воєнного стану, який триває і досі. Активні бойові дії, супроводжуються і активною інформаційною війною, здійснюються постійні інформаційні атаки та різного роду маніпуляції, а відтак надати для ознайомлення запитовані Вами персональні дані та використання такого роду інформації та в подальшому в інформаційному просторі являється недопустимим.

Повідомляємо, що Замовником торгів, на виконання висновку ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2023-01-18-006783-а, прийнято рішення про розірвання договору про закупівлю № 109/23-ЛВ/43 від 01.02.2023 року.

Зокрема, Замовник вжив всіх необхідних заходів щодо розірвання договору, зокрема, надіслав до Постачальника письмове повідомлення щодо розірвання договору за взаємною згодою. (копія додається). Чинне законодавство України не регламентує чітко встановленого строку на відповідь Постачальником на письмове повідомлення Замовника щодо розірвання договору. Окрім цього, строк дії договору є істотною умовою договору, а тому, умовами Договору чітко передбачені випадки та умови припинення строку дії такого договору. Замовник не має можливості без порушення чинного законодавства України та умов Договору № 109/23-ЛВ/43 від 01.02.2023 року достроково розірвати такий договір в односторонньому порядку.

Інформація про припинення зобов'язань за договором № 109/23-ЛВ/43 від 01.02.2023 року буде оприлюднена на веб – порталі Уповноваженого органу згідно із вимогами чинного законодавства.

Враховуючи вищенаведене, а також той факт, що відповідальна особа заперечує факт не усунення порушення та відсутня її згода на розголошення її персональних даних, Замовник не володіє всією затребуваною Вами інформацією, а в частині якою володіє у нього відсутнє право на її розповсюдження.

Відтак, в умовах введеного в Україні воєнного стану захист персональних даних є
вкрай важливим і недопустиме розголошення таких даних з порушенням статті 6 Закону
України «Про захист персональних даних».

Директор



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ